

0039444-31.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS CARLOS MIRANDA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

LUIS CARLOS MIRANDA e NEILTON GONZAGA ARAUJO foram denunciados como incurso no art. 33 "caput", Lei 11.343/06.

Em 16/06/2016, esse Juízo recebeu a denúncia.

Em 30/08/2016, a sentença ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

0039444-31.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0039444-31.2016.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS CARLOS MIRANDA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

LUIS CARLOS MIRANDA e NEILTON GONZAGA ARAUJO foram denunciados como incurso no art. 33 "caput", Lei 11.343/06.

Em 16/06/2016, esse Juízo recebeu a denúncia.

Em 30/08/2016, a sentença condenou os réus à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e a 166 dias-multa.

Em 31/08/2017, foi dado parcial provimento ao recurso das defesas, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, sem contudo, haver decréscimo da pena, por óbice da Súmula 231, E.STJ e parcial provimento à apelação ministerial, readequando a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e a 250 dias-multa (R\$

7.333,33).

Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 25/09/2017 (fls.340) Em recurso especial interposto pelas defesas, houve parcial provimento para readequação do regime inicial, para o semiaberto.

Este Juízo determinou a expedição de mandado de prisão/guia de recolhimento (fls. 472/473), tendo a prisão do réu Luis Carlos ocorrido no dia 21/08/2019 (fl. 505) e a guia de recolhimento definitiva expedida em 16/10/2019 (fl. 520/521), de modo que em relação ao réu Luis, não há se falar em prescrição. No entanto, quanto ao sentenciado Neilton, a execução da pena ainda não teve início.

Feito o cálculo da prescrição da pretensão executória (fls. 580/582), o Ministério Público requereu a extinção de punibilidade do acusado (fls. 580/582).

DECIDO.

É de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória em relação ao réu Neilton.

O réu foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e a 250 dias-multa..

A referida pena, à luz do art. 109 e 110 do Código Penal, o prazo de prescrição correu da metade, já que se trata de réu primário e maior de 21 anos.

Certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional decorreu aos 24/09/2021, sem que fosse expedida guia de recolhimento para cadastro do processo de execução até a presente data.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de NEILTON GONZAGA ARAUJO, com fulcro no art. 107, IV do Código Penal, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Ainda, pelos mesmos argumentos, julgo extinta a pena de multa, na forma do artigo 114, II, do Código Penal.

Providencie a Serventia as anotações e comunicações necessárias.

Após o trânsito e cumpridas todas as diligências, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

São Paulo, 09 de novembro de 2022.